ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
на проведение мероприятий Tour de Russie
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)

г. Санкт-Петербург «12» марта 2026 года

ООО «ВЕЛОТУР», ОГРН 1267800017055, в лице Генерального директора Сергеева Юрия Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») заявляет, что будет считать себя заключившим договор (далее – «Договор») на условиях настоящей оферты (далее – «Оферта») со всяким **юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем** (далее – **«Заказчик»**), совершившим ее акцепт на Интернет-сайте Исполнителя по адресу: https://tourderussie.ru/ (далее – «Сайт»). Оферта является публичной. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на Сайте и действует до ее отзыва. Исполнитель вправе изменить или отозвать Оферту в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения Заказчика в момент размещения на Сайте. Услуги, которые уже оплачены Заказчиком к моменту изменения или отзыва Оферты, исполняются на условиях Оферты, которая действовала на момент их оплаты Заказчиком в полном объеме от суммы, подлежащей оплате.

В соответствии со статьей 438 ГК РФ безусловным принятием (акцептом) Оферты является факт платежа за услугу по Договору. Согласно пункту 3 статьи 438 ГК РФ акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в Оферте. Условия Договора могут быть приняты Заказчиком не иначе как путем присоединения к ним в целом. Информация о стоимости услуги и вариантах ее оплаты размещается на Сайте. Акцепт Оферты в порядке статьи 433 ГК РФ подтверждает заключение Договора между Исполнителем и Заказчиком на участие в Мероприятии Tour de Russie Участников (сотрудников Заказчика), на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

1.1. Если иное не вытекает из Договора, нижеуказанные термины будут использоваться и применяться в следующих значениях:

Сайт – Интернет-сайт Исполнителя (Организатора мероприятия), размещенный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://tourderussie.ru/.

Оферта – настоящий документ со всеми приложениями и дополнениями, включая Регламент проведения мероприятий.

Регламент проведения мероприятий (далее – «Регламент») – документ, опубликованный на Сайте, содержащий описание порядка проведения Заезда, основные требования к участникам, а также иные условия и сведения о Заезде. Регламент является неотъемлемой частью Оферты.

Заезд Tour de Russie (далее – «Заезд», «Мероприятие») – это спортивное мероприятие, представляющее собой организованный велосипедный заезд с индивидуальным определением времени прохождения дистанции (таймингом) участников. Длина дистанции, маршрут, а также иные условия и сведения о Заезде указываются на Сайте.

Участники (сотрудники Заказчика) – физические лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, являющиеся сотрудниками (работниками) Заказчика.

Стартовая площадка – место сбора и регистрации Участников перед началом проведения Заезда, указанное на Сайте.

Электронная почта Исполнителя – электронная почта Исполнителя (Организатора) mail@tourderussie.ru для связи электронным способом через Интернет.

1.2. Все остальные термины и определения, встречающиеся в тексте Оферты, толкуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. Предметом Договора является предоставление Заказчику услуг по обеспечению участия сотрудников Заказчика в Заезде, организованной Исполнителем, в виде организации и проведения Исполнителем Мероприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, включая услуги по регистрации в качестве Участников Заезда на выбранную дистанцию и присвоении стартового номера Участника Заезда, а также дополнительные услуги согласно выбранному Заказчиком пакету на Сайте.

2.2. Наименование Мероприятия: **Велосипеднный заезд Tour de Russie**. Условия, срок (дата), продолжительность, и место проведения Мероприятия указываются на Сайте, при этом Участники обязаны самостоятельно и заблаговременно получать и проверять актуальную информацию на Сайте.

2.3. В целях исполнения Договора Заказчик выбирает пакет услуг на Сайте.

2.4. Целью оказания услуг является обеспечение возможности участия сотрудников Заказчика в Заезде, организованном Исполнителем, согласно условиям выбранного Заказчиком на Сайте пакета.

2.5. Услуги оказываются на Стартовой площадке и на маршруте Заезда, которые указаны на Сайте.

2.6. При необходимости Исполнитель по просьбе Заказчика оказывает содействие в заключении договора аренды шоссейных велосипедов и иного оборудования и инвентаря, необходимого Участникам для участия в Заезде.

2.7. Заказчик гарантирует, что все условия Договора ему понятны, и он принимает их безусловно и в полном объеме.

2.8. Заключение Договора не подразумевает какой-либо полной или частичной передачи Заказчику и/или Участникам Заезда исключительных и иных прав, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам.

3. Условия Участия в Мероприятии

3.1. Для участия Участников в Мероприятии Заказчик должен обеспечить заполнение Участниками регистрационной формы, размещенной на Сайте, с указанием персональных данных Участников, которые

необходимы для цели связи с Участниками по вопросу участия в Мероприятии. Персональные данные Участников должны совпадать с данными, указанными в документе, удостоверяющим личность. Необходимые персональные данные Участников включают в себя в том числе:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- пол;
- номера контактных телефонов;
- адреса электронной почты;
- адрес регистрации; адрес фактического места жительства, данные о профессии, месте работы, должности, образовании (указываются по желанию Участника);
- телефон родственника, к которому можно обратиться в случае несчастного случая.

3.2. **Участие сотрудников Заказника в Мероприятии должно быть полностью оплачено не менее чем за 20 (Двадцать) рабочих дней до даты проведения Мероприятия**.

3.3. Заказчик гарантирует Исполнителю, что Участники, заполняя регистрационную форму на Сайте, соглашаются с накоплением, хранением, уточнением (обновление, изменение), использованием, распространением, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение Исполнителем персональных данных Участников. Персональные данные Участников являются конфиденциальными и не подлежат разглашению или предоставлению любым третьим лицам, а также несанкционированному использованию, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. Заказчик гарантирует Исполнителю, что Заказчик и Участники согласны с тем, что после прохождения процедуры регистрации на Сайте на адрес электронной почты Заказчика и Участников Исполнителем могут направляться письма и сообщения, в том числе рекламного характера, включая рекламную рассылку и информационно-рекламные письма. Вместе с тем Исполнитель обязуется не передавать адрес и иные сведения об Участниках третьим лицам, кроме как в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» Заказчик и Участники могут в любой момент отказаться от получения на свой электронный адрес писем и сообщений от Исполнителя, направив соответствующее обращение на Электронную почту Исполнителя или перейдя по ссылке, указанной в конце письма.

3.5. Участники вправе использовать материалы, полученные на Мероприятии (в том числе и результаты интеллектуальной деятельности, исключительными правами на которые обладает Исполнитель) только в личных целях, в рамках, установленных статье 1273 ГК РФ.

3.6. В случае если Участник своевременно не является на регистрацию, предусмотренную положениями Регламента, в Месте проведения Мероприятия перед стартом Заезда (время регистрации указывается на Сайте и в тексте электронного письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный при регистрации), Участник, в любом случае и без исключений теряет право на участие в Заезде, а Заказчик теряет право на возврат/возмещение стоимости оплаченных услуг. Никаких исключений предоставлено не будет.

3.7. Для подтверждения соответствия заявленным для участия в Мероприятии требованиям Участникам потребуется полностью и правдиво заполнить и представить Исполнителю подписанную форму «Заявления об отказе участника от ответственности (дисклеймер)» во время регистрации Участников в месте проведения Мероприятия до старта Заезда, а также предоставить сотруднику Исполнителя: медицинскую справку о состоянии здоровья и ее копию, выданную физкультурно-спортивным диспансером или иной медицинской организацией, с заключением о разрешении участвовать в Заезде на дистанцию не менее той, на которую регистрируется Участник Заезда или планирует проехать при участии в Мероприятии, и страховку участника Мероприятия, подтверждающую наличие у Участника спортивного полиса, защищающего от травм (переломов, сотрясений), инвалидности, смерти в результате несчастных случаев во время Мероприятия.

3.8. Исполнитель оставляет за собой право проверки любой информации, указанной Участником, в особенности, право требования документов, подтверждающих возраст, идентификацию личности и/или иные предоставленные данные в любое время и по собственному усмотрению. Заявления, содержащие недостоверные адреса электронной почты или недостоверные данные о возрасте и/или месте жительства Участника, признаются несоответствующими требованиям.

3.9. Исполнитель оставляет за собой право установить как максимально допустимое, так и минимально допустимое количество Участников, которое будет своевременно объявлено на Сайте. В случае, если за неделю до окончания периода Регистрации на Заезд минимальное количество Участников не будет набрано, Исполнитель оставляет за собой право отменить Заезд, опубликовать информацию об отмене Заезда на Сайте, и уведомить Заказчика и/или зарегистрированных Участников посредством электронной почты. В указанном случае Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость оплаченных Услуг, которая была уплачена за участие в таких отмененных Заездах.

4. Обязательства и права Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Выполнять все условия Договора, требования законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных актов при организации и во время проведения Мероприятия.

4.1.2. Предоставить необходимую информацию для регистрации и участия Участников в Заезде. Информация размещается на Сайте.

4.1.3. Осуществлять консультационную поддержку относительно предоставляемых Услуг, порядка и правил регистрации по телефону Исполнителя, указанному на Сайте или Электронной почте Исполнителя.

4.1.4. В случае изменения условий проведения Заезда, таких как дата и/или место проведения, уведомить Заказчика и Участников не позднее 23 часов 59 минут по московскому времени в день, предшествующий первоначальному дню проведения Мероприятия путем размещения информации на Сайте и/или путем направления соответствующего

письма на контактную электронную почту Заказчика и/или Участника или посредством телефонного звонка по указанному Заказчиком и/или Участниками контактным номерам телефонов. Уведомление об изменении иных условий, так же размещается на Сайте.

4.1.5. Обязательства Исполнителя по настоящей Оферте действительны в течение срока проведения Заезда, указанного на Сайте.

4.2. Исполнитель вправе:

4.2.1. Организовать проведение фото- и видеосъемки Участников во время Мероприятия и использовать полученные при фото -и видеосъемке материалы по своему усмотрению. Исполнителю принадлежит исключительное авторское право, а также смежные с авторским правом права на указанные материалы, использование полученных при фото- и видеосъемке материалов возможно только с предварительного письменного согласия Исполнителя.

4.2.2. Изменять дату и время проведения Мероприятия, а также иные условия проведения Мероприятия. Исполнитель уведомляет Заказчика и Участников об указанных изменениях путем размещения информации на Сайте и при этом Заказчик и Участники обязаны самостоятельно знакомиться с указанными изменениями. Использование Участниками услуг Исполнителя после внесения изменений по Мероприятию на Сайте означает согласие с внесенными изменениями и не требует заключения дополнительного соглашения к Договору. Соответствующие дополнения и изменения размещаются в открытом доступе на Сайте.

4.2.3. В любой момент Мероприятия Исполнитель имеет право собственным решением дисквалифицировать, либо снять с соревнований любого Участника, в случае если Участник нарушил положения условий участия либо Регламента, а также за любое другое незаконное, либо неподобающее поведение, включая (в том числе, но не ограничиваясь): неэтичное поведение в ходе Мероприятия, либо связанных с ними мероприятий; причинение вреда здоровью Участников; причинение имущественного вреда либо вреда репутации Исполнителя; предоставление Исполнителю заведомо ложной информации о себе; неспортивное поведение; участие в Заезде вопреки запретам медицинского, либо иного другого характера, распространение Участником в ходе Мероприятия любым способом какой-либо политической или запрещенной законодательством РФ информации. В соответствии с положениями действующего законодательства, за исключением отмены Мероприятия по собственному усмотрению Исполнителя, в случаях отмены Мероприятия по причинам, не зависящим от воли Исполнителя, будь то форс-мажорные обстоятельства, государственные акты или обстоятельства, при которых Исполнитель не может в разумных мерах гарантировать безопасность Участников средства, уплаченные в качестве взноса за участие, не возвращаются. Мероприятие может быть отменено по ряду причин, включая, в том числе, плохие погодные условия или иные факторы, которые могут угрожать здоровью и безопасности Участников, сотрудников Исполнителя и волонтёров. Отмена Мероприятия или внесение изменений в расписание Мероприятия могут произойти по решению Исполнителя, либо по указанию местных властей. Исполнитель оставляет за собой право изменить дату проведения Мероприятия, время старта Заезда, маршрут и длину трассы, а также набор услуг, предоставляемых в рамках Мероприятия, за исключением услуг, согласованных Сторонами в выбранном и оплаченном Заказчиком пакете на Сайте.

4.2.4. В период регистрации заявок Исполнитель оставляет за собой право вводить новые трассы, вносить изменения в текущие трассы и публиковать новую информацию в отношении трасс. Вся возможная информация, касающаяся изменения трассы, носит информационный характер и не накладывает на Исполнителя дополнительных обязательств. Жалобы касательно изменения трассы к рассмотрению не принимаются.

4.2.5. Обеспечить условия для стоянки транспортных средств Участников из расчета одно место на одного Участника.

4.2.6. В одностороннем порядке изменять стоимость участия в Мероприятии для незарегистрированных и не оплативших лиц, проводить промо акции, распространять промокоды и предоставлять скидки. Информация об этом может быть размещена на Сайте в общем доступе, либо направлена по электронной почте Заказчику, всем зарегистрированным Участникам или другому определенному Исполнителем кругу лиц.

5. Обязательства и права Заказчика и Участников

5.1. **Заказчик не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты проведения Заезда обязан предоставить Исполнителю список своих сотрудников**, которые планируют принять участие в Мероприятии, по форме, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к Договору, путём направления указанного списка на Электронную почту Исполнителя. Указанный список должен содержать не менее 11 (Одиннадцати) Участников.

5.2. Заказчик обязуется ознакомить Участников с условиями Договора и Регламента до Мероприятия и гарантирует выполнение Участниками условий Договора и Регламента, иных подписанных с Исполнителем документов, требования законодательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подзаконных нормативных актов, а также выполнение всех законных требований Исполнителя, доведенных до Участников в любой доступной форме.

5.3. Участники должны самостоятельно и своевременно знакомится с датой, временем, условиями проведения Заезда, до момента регистрации, а также с изменениями указанных условий, с актуальной редакцией Регламента при каждом посещении Сайта.

5.4. Заказчик обязуется организовать и обеспечить регистрацию Участников на Сайте в срок и порядке, установленные на Сайте и в Регламенте и оплатить участие в Заезде на условиях и по стоимости, согласованных Сторонами в Договоре. Действующие условия регистрации размещаются на Сайте и/или направляются Участникам на электронную почту.

5.5. Заказчик осознает и подтверждает, что полученные от него Исполнителем денежные средства направляются на подготовку Заезда, закупку необходимого инвентаря, материалов, по техническому обслуживанию участников на трассе, подготовке и разметке трассы, оплате обслуживающему персоналу, обеспечению точек питания для Участников, изготовлению спортивной атрибутики, иные расходы, в связи с чем возврат денежных средств, оплаченных по Договору невозможен, в том числе в случае невозможности участия в Мероприятии Участником в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.

5.6. При регистрации Участников на Мероприятие на Сайте должны быть указаны их действующие адреса

электронной почты и контактные телефоны. Эта информация используется в качестве канала обратной связи Исполнителя с Участниками. В случае предоставления недействующего адреса электронной почты или контактного телефона, а также неверных иных персональных данных Исполнитель не гарантирует и не несет ответственность за выполнение обязательств в полном объеме. В случае изменения каких-либо данных Заказчик или Участник обязан незамедлительно уведомить Исполнителя об изменении своих контактных данных в письменной форме путем направления соответствующего извещения на Электронную почту Исполнителя и внесения изменений в личном кабинете на Сайте.

5.7. Участники обязаны приходить на Мероприятие заблаговременно для своевременного оформления регистрации на Мероприятие. Опоздавшие Участники не допускается к участию в Заезде. Оплаченные денежные средства при этом не возвращаются.

5.8. Каждый Участник Заезда обязан непосредственно перед началом Заезда при получении пакета Участника, лично подписать «Заявление об отказе Участника от ответственности (дисклеймер)». Участники, не подписавшие «Заявление об отказе Участника от ответственности (дисклеймер)», до Заезда допущены не будут. Плата за участие не возвращается.

5.9. Заказчик обязуется обеспечить и гарантирует выполнение всеми Участниками всех правил участия в Заезде, которые отражены в Договоре, Регламенте, на Сайте, озвученные спикерами во время проведения Мероприятия и иным способом ставшие известными Участникам. При нарушении правил участия в Мероприятии Исполнитель не несет ответственности за качество предоставления Услуг.

5.10. Заказчик обязуется обеспечить и гарантирует соблюдение Участниками порядка и дисциплины как при регистрации на Заезд, так и в процессе участия в Заезде, не создавать своими действиями неудобства для других участников, а также не мешать проведению Мероприятия. При нарушении условий настоящего пункта Исполнитель оставляет за собой право не допустить Участников к Заезду или удалить Участников с площадки, на которой проводится Мероприятие.

5.11. Заказчик обязуется обеспечить и гарантирует, что для прохождения регистрации на Заезд все Участники будут иметь при себе: паспорт гражданина РФ/ паспорт иностранного гражданина/ водительское удостоверение/ временное удостоверение личности; медицинскую справку, разрешающею Участнику участие в Заезде на выбранную дистанцию, выданное компетентными органом; страховку (спортивный полис, защищающий от травм (переломов, сотрясений), инвалидности, смерти в результате несчастных случаев во время Мероприятия). В случае если Участник не предоставил указанные документы из данного перечня, в том числе медицинскую справку и страховку, Исполнитель вправе отказать Участнику в участии в Мероприятии без возвращения стоимости оплаченных услуг.

5.12. Заказчик подтверждает и гарантирует, что каждый Участник, указанный им в списке Участников, предоставляемом Исполнителю по форме Приложения № 1 к Договору, не имеет заболеваний, предрасположенностей к ним, либо медицинских противопоказаний, препятствующих либо осложняющих его участие в Заезде, прошел медицинское обследование, в том числе на скрытые заболевания, а также обладает достаточным уровнем физической и психоэмоциональной подготовки для завершения Заезда.

5.13. Заказчик осознает, что Заезд является спортивным, развлекательным, культурным мероприятием, не направлен на извлечение Заказчиком и/или Участниками прибыли, не носит коммерческого характера и не может служить для цели извлечения прибыли.

5.14. Заказчик и Участники имеют право требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего Договора.

5.15. Заказчик признает право медицинского персонала Мероприятия принимать решения относительно состояния здоровья Участников, организовывать и оказывать любую медицинскую помощь, необходимость в которой возникла в результате участия Участников в Мероприятии, в том числе: транспортировку Участников в госпиталь либо другое медицинское учреждение. В случае медицинской необходимости Заказчик обязан организовать предоставление Участником медицинскому персоналу доступа к данным о состоянии здоровья Участника, всем необходимым документам и лечащим врачам для получения медицинским персоналом всей полноты информации, необходимой для оказания Участнику медицинской помощи, необходимость в которой возникла в результате участия Участника в Мероприятии. Такая информация или данные не будут предоставляться Исполнителю.

5.16. Заказчик гарантирует, что Участники в точности будут следовать всем инструкциям Исполнителя и его уполномоченных сотрудников. В случае нарушения Участником правил и порядка проведения Мероприятия, попыток самовольного изменения маршрута, или иных нарушений, Исполнитель в любой момент времени имеет право снять Участника с соревнований и/или объявить о его дисквалификации. Применять к Участникам меры организационного воздействия имеют право сотрудники, специально уполномоченные на то Исполнителем. Эти же сотрудники имеют право запретить Участнику дальнейшее участие в Мероприятии на основании соответствующих рекомендаций со стороны медицинского персонала Мероприятия, в случае если по медицинским симптомам невозможно дальнейшее участие в Заезде, не подвергая опасности здоровье Участника.

5.17. Заказчик понимает, и гарантирует доведение до Участников до их участия в Заезде информации о том, что участие Участников в Мероприятии связано с определёнными рисками, включая (в том числе): падения; контакты с другими Участниками, зрителями или посторонними лицами; наличие на трассе автомобилей и других транспортных средств; включая также: погодные риски; риск повышенной температуры и/или высокой влажности; сильного ветра; включая также: риски, связанные с ездой в холодное время суток; по скользкой поверхности; включая также: передвижение в условиях дикой природы; падение сверху веток деревьев и других посторонних предметов; включая также любые другие известные возможные риски. Заказчик подтверждает, что ни Исполнитель, ни аффилированные с ним лица, структуры и компании, ни персонал Мероприятия не несут ответственности за травмы, полученные Участниками в результате участия в Мероприятии.

5.18. Заключая Договор, Заказчик подтверждает, что осознаёт, соглашается и обязуется довести до Участников до их участия в Заезде, информацию, о том, что участие в Заезде напрямую связано с опасностью и рисками получения травм, что экипировка Участников находится в рабочем состоянии, проверена и готова к использованию. Обеспечение Участников страховкой (спортивным полисом) находится в зоне ответственности Заказчика.

5.19. Заказчик заверяет Исполнителя в следующем:

− что предоставил достоверные и актуальные данные, имеющие значение для заключения Договора, его исполнения и прекращения, в том числе данные о право- и дееспособности Участников и лица, заключающего Договор, о полномочиях лица, заключающего Договор и Участников, представлять собственные интересы;

− что у Участников и лица, заключающего Договор, отсутствуют любые существенные заблуждения применительно к заключаемому Договору и Мероприятию, в частности, в отношении существенных условий Договора, в отношении природы сделки, в отношении лица, с которым он заключает Договор и т.п.;

− что у него отсутствуют любые основания считать себя обманутым Исполнителем при заключении Договора;

− что до момента заключения Договора и представления Исполнителю списка Участников по форме Приложения №1 к Договору Участники провели все необходимые консультации с компетентными медицинскими специалистами относительно возможности и безопасности для их здоровья при участии в Заезде;

− что Участники не имеют каких-либо медицинских и иных противопоказаний для занятий физической культурой и спортом;

− что Участники понимают и принимает на себя полную ответственность и самостоятельно несут все риски за все возможные психические, физические и физиологические изменения, которые могут произойти с ними или их организмом при участии в Заезде;

− что Участники не имеют противопоказаний либо иных обстоятельств, которые препятствуют их безопасному участию в Мероприятии или которые могут повлечь какой-либо риск для третьих лиц в ходе Мероприятия.

6. Цена договора (стоимость услуг), порядок оплаты и сдачи-приёмки услуг.

6.1. По соглашению Сторон **цена Договора (стоимость услуг) определяется исходя из выбранного Заказчиком пакета Услуг на Сайте**.

Стоимость услуг **НДС не облагается** в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения согласно ст. 346.11 п. 2 НК РФ.

Исполнитель по заявлению Заказчика вправе допустить к участию в Мероприятии каждого дополнительного Участника (свыше 11 (Одиннадцати) Участников в соответствии с пакетом). Стоимость участия каждого такого дополнительного Участника составляет сумму, рассчитанную по формуле: стоимость выбранного Заказчиком пакета / 11 с округлением цифр после запятой в большую сторону, и оплачивается Заказчиком дополнительно к стоимости выбранного пакета.

Окончательная цена Договора (стоимость услуг) определяется по выбранному Заказчиком пакету и количеству Участников, указанных в списке Участников.

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю списка Участников с количеством менее 11 (Одиннадцати) Участников окончательная цена Договора составляет сумму, указанную в выбранном Заказчиком пакете на Сайте.

6.2. Заказчик оплачивает взнос за участие его сотрудников (Участников) в Мероприятии в размере, согласованном Сторонами в соответствии с пунктом 6.1. Договора в виде **предоплаты в 100%** (Сто процентов).

6.3. Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в счете на оплату услуг, **в момент оформления выбранного Заказчиком пакета Услуг на Сайте**.

6.4. Транспортные и иные расходы Заказчика и/или Участников, связанные с участием в Мероприятии, возмещению со стороны Исполнителя не подлежат.

6.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме от суммы, подлежащей оплате.

6.6. Любые вновь возникающие у Участников обстоятельства, как-либо препятствующие участию в Заезде, не относящиеся к обстоятельствам непреодолимой силы, находятся в зоне ответственности Участников и не являются основаниями для возврата Заказчику оплаченной стоимости услуг.

6.7. Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, в рамках настоящего Договора не начисляются и не взимаются.

Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу статьи 823 ГК РФ.

6.8. В течение 10 (Десяти) календарных дней со дня проведения Мероприятия Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт оказанных услуг в двух экземплярах, подписанный Исполнителем (далее – «Акт оказанных услуг» или «Акт»). Акт составляется Исполнителем в соответствии с требованиями, предъявляемыми ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к оформлению первичных учетных документов.

6.9. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта обязан рассмотреть, подписать Акт и один экземпляр Акта направить Исполнителю. Либо при наличии недостатков в качестве оказанных услуг в указанный срок предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, с подробным указанием недостатков услуг и с приложением документов, фото- и видеоматериалов, подтверждающих недостатки оказанных услуг. Без соблюдения указанного условия мотивированный отказ от подписания Акта, является недействительным.

6.10. В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Заказчиком Акта или мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта в срок, указанный в п. 6.8. Договора, Акт считается подписанным Исполнителем в одностороннем порядке, а услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, и принятыми Заказчиком без замечаний. По истечении указанного срока претензии по оказанным услугам Исполнителем не принимаются, и не подлежат рассмотрению.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ с учетом условий настоящего Договора.

7.2. Исполнитель не несет ответственности в случае ненадлежащего оказания услуг, если ненадлежащее исполнение явилось следствием недостоверности, недостаточности или несвоевременности предоставленных Заказчиком и/или Участниками сведений, а также вследствие других нарушений условий Договора со стороны Заказчика и/или Участников.
7.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или Участников и/или за их субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не являются основаниями считать услуги оказанными не качественно, или не в согласованном объеме.
7.4. Исполнитель освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор).
7.5. Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье Участников Заезда, а также сохранность их имущества. Участники принимают решение об участии в Мероприятии самостоятельно и несут полную ответственность за соответствие своих физических возможностей требованиям Мероприятия.
7.6. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо действия или бездействия Участников либо третьих лиц и не обязан возмещать какие-либо убытки или упущенную выгоду как Заказчику, так и Участникам или третьим лицам вне зависимости от того, мог ли Исполнитель предвидеть возможность таких убытков или нет.
7.7. Исполнитель не несет ответственности за: 1) утерянные, поврежденные, неправильно адресованные, неполные, некорректно заполненные, либо поданные с опозданием заявки; 2) нарушения в работе, поломку оборудования; трудности или ошибки при передаче данных посредством телефонной, электронной, или иной аппаратной связи; 3) некорректную работу аппаратного или программного обеспечения; 4) отправленные, но не полученные заявки о получении приза, либо о возмещении; 5) любой ущерб, понесенный лицами, принимающими участие в Мероприятии, вне зависимости от того, вызван ли он утерей заявки, отправкой заявки по неверному адресу, ошибкой в обработке заявки, или отсутствием Участника в списке победителей.
7.8. Исполнитель не несет ответственности за физическое и психологическое состояние Участников, их готовность полноценно участвовать в Мероприятии за исключением случаев грубой неосторожности или умысла. Исполнитель не несет ответственности, если Участник причинит себе вред во время своего участия в Мероприятии.
7.9. Исполнитель не несет ответственности за возможную недополученную выгоду, недополученный доход, ухудшение самочувствия, потерю данных, ограничение физических возможностей (прямое или косвенное), а также любой ущерб здоровью, возникший у Участников в связи, либо в результате участия в Заезде.
7.10. Исполнитель несет ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством: 1) причинения вреда жизни/здоровью Участника по вине Исполнителя; 2) возникновения вреда жизни/здоровью Участника в результате злого умысла; 3) в случае нарушения норм законодательства в части качества оказания услуг – если таковые нормы применимы в конкретном случае.
7.11. Ни при каких условиях Исполнитель не несет ответственности за задержку или неисполнение обязательств, в случае если таковые задержки и неисполнения возникли в результате обстоятельств, находящихся (прямо или косвенно) вне пределов контроля Исполнителя, как то: приостановка работ и забастовка, происшествия, обстоятельства непреодолимой силы, выход из строя аппаратного и (или) программного обеспечения, нарушения в работе каналов связи.

8. Передача прав

8.1. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя), могут регулярно использовать и распространять аудио-, видеоинформацию и фотографии, сделанные в ходе Мероприятия, которые содержат личные данные, изображения, записи голоса, внешний вид, поведение и биографические данные Участников, в коммерческих, маркетинговых, рекламных, образовательных и иных целях; в СМИ, без ограничений по времени; в полном соответствии с нормами действующего законодательства. Соглашаясь с настоящим условием, Заказчик гарантирует, что Участники подтверждают передачу прав на использование указанных материалов Исполнителю.
8.2. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) имеют право использовать, демонстрировать, транслировать, передавать по каналам связи, воспроизводить и/или выкладывать в открытый доступ любые указанные в настоящем разделе материалы, используя любые СМИ, включая (в том числе): радио, телевидение, кинотеатры, массовые мероприятия, носители информации и Интернет-серверы.
8.3. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) без необходимости последующего утверждения имеет право вносить в указанные материалы любые изменения с использованием техник монтажа, безо всяких ограничений.
8.4. Исполнитель и/или третьи лица (по поручению Исполнителя) также могут передавать права на указанные в настоящем разделе материалы третьим лицам. Заказчик подтверждает, что он и/или Участники могут быть не указаны в качестве Участников Мероприятия, и не ожидают личной финансовой выгоды от использования своих данных и своего изображения в материалах, связанных с проведением Мероприятия.
8.5. Соглашаясь с положениями настоящего раздела, Заказчик подтверждает, что Участники передают Исполнителю все права на указанные материалы на указанных выше условиях.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами на основании настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, будут, по возможности, решаться путем переговоров.
9.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия направляется любым из следующих способов:

- ценным письмом с описью вложения посредством Почты России;
- курьерской доставкой. В этом случае факт получения претензии должен подтверждаться распиской, которая должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ.

Направление претензии должно быть продублировано направлением копии претензии на электронную почту Стороны, указанные в разделе 12 Договора.

Претензия влечет гражданско-правовые последствия для Стороны, которой направлена, с момента ее доставки указанной Стороне или ее представителю. Такие последствия возникают и в случае, когда претензия не была вручена адресату по зависящим от него обстоятельствам.

К претензии должны быть приложены документы, фотографии, видеозаписи, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, и/или без документов, фотографий, видеозаписей, обосновывающих предъявленные требования считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии.

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, возникшие из Договора или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, ставшей известной в связи с исполнением Договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить ее защиту при ее обработке с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно информации того же уровня важности, в течение всего срока действия Договора и не менее 5 (Пяти) лет после его истечения, если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик заверяет Исполнителя, что им получено согласие Участников на обработку их персональных данных любыми необходимыми способами для целей заключения, исполнения, и участия Участников в Мероприятия, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10.3. Исполнитель вправе передавать персональные данные Участника СМИ, дорожным службам и иным органам государственной власти и местного самоуправления, в той необходимой степени, в которой это требует проведение Мероприятия и соответствующей его целям.

11. Особые условия и заключительные положения

11.1. Взаимодействие Сторон по техническим и организационным вопросам исполнения Договора производится в электронной переписке по адресам, указанным в разделе 12 Договора. При наличии у Сторон совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки электронных документов Стороны подтверждают организацию электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи.

11.2. К отношениям Сторон не применяются условия Политики возврата денежных средств Исполнителя, поскольку она применяется исключительно к отношениям между Исполнителем и физическими лицами, являющимися самостоятельными участниками Мероприятия и самостоятельно оплатившими услуги Исполнителя.

11.3. Приложения:

- Приложение № 1 – Форма списка сотрудников Заказчика, принимающих участие в Заезде.

12. Реквизиты Исполнителя:

Исполнитель:
ООО «ВЕЛОТУР»
ОГРН 1267800017055, ИНН 7811814589, КПП 781101001
Адрес: 192029, Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава, проспект Обуховской обороны, дом 70, корпус 2, литера А, помещение 1-Н, комната №290, офис №412
р/с 40702810832390002675 в ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»,
к/с 30101810600000000786, БИК 044030786
Электронная почта: mail@tourderussie.ru.

Приложение № 1
Публичной оферте на проведение мероприятий Tour de Russie
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)
от «12» марта 2026 года

ФОРМА

СПИСОК
Сотрудники Заказчика, принимающие участие в Велосипедном заезде Tour de Russie

_____
(дата и место проведения Заезда)

№ п/п	ФИО Участника	Дата рождения Участника	Место рождения Участника	Пол Участника (Мужской/ Женский)	Паспортные данные Участника	Адрес регистрации и адрес места фактического пребывания Участника	Контактные данные Участника (тел, эл. почта)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							

Актуальность информации, указанной в настоящем списке, подтверждаю.

Заказчик: _____/_____